

Všeobecné obchodní podmínky

(dále jen „obchodní podmínky“) vydané dle § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) společností:

BESTFIVE CLEAN s.r.o., se sídlem Ždírec č.p. 156, PSČ 588 13, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 151529, IČ 24998460 (dále také jen „Poskytovatel“).

Vzájemná práva a povinnosti Poskytovatele a Zákazníka při poskytování služeb čištění a úklidů domácností, kanceláří, automobilů, dezinfekce ozonem se řídí těmito obchodními podmínkami. Odesláním objednávky prostřednictvím webového rozhraní Poskytovateli na adrese <https://bestfiveclean.cz>, vyjadřuje Zákazník svůj souhlas s níže uvedenými obchodními podmínkami a potvrzuje, že se s nimi seznámil.

1. Vymezení základních pojmů

1.1. Poskytovatelem je obchodní společnost BESTFIVE CLEAN s.r.o., se sídlem Ždírec č.p. 156, PSČ 588 13, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 151529, IČ 24998460.

1.2. Zákazníkem je osoba, která uzavírá s Poskytovatelem smlouvu o dílo.

1.3. Smlouvou se rozumí smlouva o dílo ve smyslu § 2586 a násl. občanského zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů) uzavřená mezi Poskytovatelem a Zákazníkem.

1.4 Dílem se rozumí poskytnutí služby úklidu a čištění: tepování a čištění vozidel, tepování sedacího nábytku, tepování koberců, tepování matrací, dezinfekce prostor ozonem.

1.5. Nabídkou k uzavření Smlouvy je odeslání objednávky (rezervace služby) prostřednictvím webového rozhraní Poskytovatele.

1.6. Přijetím nabídky je potvrzení přijetí objednávky Poskytovatelem prostřednictvím emailu. Poskytovatel si vyhrazuje právo rezervaci odmítnout a Smlouvu neuzavřít.

1.7. Spotřebitel je Zákazník, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá Smlouvu s Poskytovatelem nebo s ním jinak jedná.

2. Informace pro spotřebitele před uzavřením Smlouvy

2.1. Celkové ceny díla jsou na webu uváděny včetně i bez DPH, včetně veškerých poplatků stanovených zákonem. Součástí dohodnuté ceny nejsou žádné platby, poplatky nebo jiné odměny, které musí Zákazník vynaložit na služby poskytnuté třetími stranami v souvislosti se zaplacením dohodnuté ceny; takové náklady hradí výlučně Zákazník.

2.2. Služba bude poskytnuta na místě uvedeném ve Smlouvě.

2.3 Poskytovatel uzavírá smlouvy, jejich předmětem je poskytování služeb. Spotřebitel dává

výslovný souhlas, aby byla služba poskytnuta před uplynutím zákonné lhůty pro odstoupení.

3. Uzavření Smlouvy a její trvání

3.1 Poskytovatel prostřednictvím webového rozhraní (e-shop) nabízí Zákazníkům rezervaci a objednání služby, a to uvedením označení služby, podrobných informací o obsahu služby, ceny za službu včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků, případných nákladů na dopravu.

3.2 Pro objednání a rezervaci služby Zákazník vloží objednávanou službu do nákupního košíku e-shopu kliknutím na tlačítko "Vložit do košíku" na grafickou ikonu košíku či na tlačítko s obdobným významem. Následně vyplní objednávkový formulář (dále též jen "objednávka"), který obsahuje zejména informace o: objednávané službě, způsobu úhrady ceny za poskytnutí služby, způsobu, času a místu poskytnutí služby.

3.3 Před odesláním objednávky je Zákazník oprávněn objednávku zkontrolovat a měnit její obsah a údaje, které do ní vyplnil.

3.4 Zákazník se zavazuje do příslušných textových polí v uživatelském účtu či v objednávce vyplnit pravdivé a úplné údaje, zejména pravdivě svou e-mailovou adresu, telefonní číslo, identifikační údaje a případně adresu místa poskytnutí služby. Zákazník bere na vědomí, že Poskytovatel bude jím zadané údaje důvodně považovat za správné a úplné a není oprávněn zadané údaje kontrolovat.

3.5 Objednávku Zákazník odešle provozovateli kliknutím na tlačítko s označením „Dokončit objednávku" nebo „Odeslat objednávku" nebo na tlačítko s obdobným významem.

3.6 Poskytovatel neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení uživateli potvrdí e-mailem na adresu uživatele uvedenou v uživatelském účtu či v objednávce.

3.7 Poskytovatel je oprávněn požádat uživatele o dodatečné potvrzení objednávky.

3.8 Smlouva o dílo mezi Poskytovatelem a Zákazníkem je uzavřena doručením přijetí objednávky (návrhu na uzavření smlouvy), která je uživateli zaslána dle 3.6 těchto obchodních podmínek.

3.9 Zákazník souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání smlouvy o dílo. Náklady s tím vzniklé v souvislosti s uzavřením smlouvy hradí Zákazník sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

3.10 Veškeré služby prezentované v rámci uživatelského prostředí e-shopu jsou pouze

informativní a Poskytovatel není povinen uzavřít smlouvu ohledně této služby. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

4. Práva a povinnosti Zákazníka

4.1. Zákazník souhlasí, aby mu byla ze strany Poskytovatele zasílána obchodní sdělení. Tento souhlas je kdykoli odvolatelný, ať pro jednotlivý druh sdělení či všechna obchodní sdělení.

4.3. Zákazník je povinen před příjezdem Poskytovatele zajistit dostatečný pracovní prostor pro bezpečný pohyb a provádění služeb, zejména u služby spočívající v čištění vozidel je nutné zabezpečit prostor pro otevření dveří, pohyb kolem vozu. Dále je Zákazník povinen zajistit přístup ke zdroji vody a napojení na elektrickou energii.

4.4. V případě nezajištění dostatečného prostoru pro provedení Díla nebo nezajištění přístupu ke zdroji vody a elektřiny, může být rozsah provedené služby omezen, případně může být služba odmítnuta. Poskytovatel nenese odpovědnost za nemožnost provedení Díla z těchto důvodů.

4.5. Zákazník se zavazuje zaplatit řádně a včas dohodnutou cenu za Dílo dle platného ceníku.

4.6. Zákazník je oprávněn svou objednávku zrušit před započítáním poskytování služby. Při zrušení objednávky více než 14 dnů před datem poskytnutí služby bude Zákazníkovi vrácena zaplacená cena v plné výši. Při zrušení objednávky 13 – 6 dnů před termínem poskytnutí služby je Zákazník povinen a zavazuje se zaplatit Poskytovateli storno poplatek ve výši 50 % ceny Díla. Při zrušení objednávky 5 a méně dnů před termínem poskytnutí služby je Zákazník povinen a zavazuje se zaplatit Poskytovateli storno poplatek ve výši 100 % ceny Díla.

5. Práva a povinnosti Poskytovatele

5.1. Poskytovatel se zavazuje provést Dílo řádně a včas.

5.2. Do doby úplného zaplacení ceny Díla není Poskytovatel povinen dílo provést.

6. Odstoupení od smlouvy spotřebitelem

6.1 V souladu s § 1829 občanského zákoníku může spotřebitel odstoupit od smlouvy uzavřené distančním způsobem nebo od smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory ve lhůtě čtrnácti dnů. Není-li dále stanoveno jinak, končí lhůta uplynutím čtrnácti dnů ode dne uzavření smlouvy.

6.2. V případě, že se rozhodnete odstoupit od smlouvy, postupujte následovně:

Odstoupení od smlouvy zašlete na e-mailovou adresu bestfiveclean@gmail.com.

Nejpozději poslední den lhůty musí být prodávajícímu odeslán projev vůle o odstoupení od smlouvy.

6.3 Spotřebitel nemůže ve smyslu § 1837 občanského zákoníku odstoupit od smlouvy:

o poskytování služeb, jestliže byly v plném rozsahu poskytnuty; v případě plnění za úplatu, pouze pokud započalo s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy poučil spotřebitele, že poskytnutím plnění zaniká právo odstoupit od smlouvy,

o neodkladné opravě nebo údržbě, která má být provedena v místě určeném spotřebitelem na jeho výslovnou žádost; to však neplatí pro provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiného zboží než náhradních dílů nutných k provedení opravy nebo údržby,

6.4 Spotřebitel má povinnosti uhradit poměrnou část ceny v případě odstoupení od smlouvy, jejímž předmětem je poskytování služeb a jejichž plnění již začalo.

6.5 Při odstoupení od smlouvy o dílo nebo zrušení objednávky, která byla uhrazena online (platební kartou), budou finanční prostředky vráceny na bankovní účet, ze kterého byla platba provedena.

6.6 Formulář pro odstoupení od kupní smlouvy tvoří přílohu č. 1 těchto obchodních podmínek.

7. Cena a platební podmínky

7.1. Cena je uvedena v aktuálním ceníku Poskytovatele, který je zveřejněn na adrese <https://bestfiveclean.cz>. Poskytovatel si vyhrazuje právo na změnu ceníku.

7.2. Úhradu za plnění dle Smlouvy je Zákazník povinen zaplatit Poskytovateli bezhotovostním převodem/online platební kartou prostřednictvím platební brány poskytované simplybook.it.

8. Reklamace

8.1. Případné reklamace je možné uplatňovat zasláním e-mailu na adresu bestfiveclean@gmail.com.

8.2. Reklamace je možná pouze bezprostředně (nejpozději do 3 dnů) po převzetí předmětu díla. K později uplatněným reklamacím nebude přihlíženo.

8.3 Reklamace bude vyřízena v souladu s platnými právními předpisy.

8.4 Poskytovatel neodpovídá za škody způsobené vyšší mocí nebo okolnostmi, které nebylo možné předvídat či ovlivnit.

8.5 V případě reklamace uplatněné spotřebitelem včetně odstranění vady musí být vyřízena a spotřebitel o tom musí být informován nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se poskytovatel se spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě. V případě marného uplynutí této lhůty je spotřebitel oprávněn od smlouvy odstoupit nebo požadovat přiměřenou slevu.

9. Mimosoudní vyřizování spotřebitelských stížností

9.1. Ve smyslu ustanovení § 1820 odst. 1) písmeno s) občanského zákoníku a § 14 odst. 1 a § 20d a násl. zákona č. 634/1992, na ochranu spotřebitele sděluje prodávající, že s návrhem na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se spotřebitel může obrátit na orgán mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce, a to na internetových stránkách www.coi.cz. Česká obchodní inspekce vyřizuje návrhy na mimosoudní řešení spotřebitelských sporů způsobem a za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy. Pro vyloučení pochybností žádné ustanovení těchto podmínek nevylučuje možnost spotřebitele obrátit se svým nárokem na civilní soud.

9.2. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, Gorazdova 1969/24, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: www.coi.cz.

10. Závěrečné ustanovení

10.1. Tyto obchodní podmínky jsou účinné od 1.6.2026